ДОГОВОР № _____/Д

на проведение работ по дератизации, дезинсекции и дезинфекции (пест-контроль)

г. Москва **«__» _____ 20__ г.**

_____, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «_____» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр)**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести работы по дезинфекции, дератизации, дезинсекции (далее — дезработы), вид и сроки выполнения которых согласованы Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Дезработы проводятся Исполнителем на основании:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"»;
- действующих санитарно-эпидемиологических правил, установленных законодательством РФ в соответствии с осуществляемым видом деятельности Заказчика;
- Распоряжения Мэра Москвы от 02.07.1998 № 667-РМ «Об усилении мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), других природно-очаговых инфекций и борьбе с грызунами в г. Москве»;
- Постановления Правительства Москвы от 30.12.2003 № 1065-ПП «О совершенствовании организации и проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах города Москвы».

1.3. Место выполнения работ: г. Москва / Московская область, _____ (перечень объектов и площадей указывается в Приложении № 1).

1.4. Для выполнения работ Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за их действия перед Заказчиком.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Проводить дезработы современными средствами, имеющими государственную регистрацию и разрешёнными к применению в РФ, в соответствии с утверждённым Сторонами графиком и схемой размещения точек контроля.

2.1.2. Ознакомить Заказчика с правилами безопасности применения дезсредств (Приложение № 2) и до начала работ передать копии свидетельств о государственной регистрации и инструкций по применению используемых средств.

2.1.3. Осуществлять внутренний контроль качества выполняемых работ, информировать Заказчика о его результатах и консультировать Заказчика по вопросам санитарно-профилактических мероприятий, повышающих эффективность проводимых работ.

2.1.4. Качественно и своевременно, в сроки, определённые настоящим Договором и Приложением № 1, выполнять работы, являющиеся предметом настоящего Договора. По внеплановой заявке Заказчика обеспечить прибытие специалиста на объект в течение 3 (трёх) часов с момента согласования заявки.

2.1.5. Немедленно проинформировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний.

2.1.6. Немедленно проинформировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемый результат выполнения работ или о нецелесообразности выполнения работ в рамках настоящего Договора.

2.1.7. По итогу каждого визита вносить записи в журнал учёта дезработ на объекте и не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания работ предоставлять Заказчику Акт приёма-передачи выполненных работ

(на бумажном носителе или через систему ЭДО), в котором отражаются вид, объём и стоимость работ.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. До проведения работ требовать от Заказчика привести территорию и помещения в состояние, удовлетворительное для проведения работ в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

2.2.2. Отказать Заказчику в проведении дезработ в случае, если Заказчик не подготовил помещения к обработке в рамках санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21, так как это прямое нарушение действующего санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.

2.2.3. Получать оплату выполненных работ по настоящему Договору в полном объёме.

2.2.4. Не приступать к выполнению задания, приостановить выполнение начатого задания, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору препятствует выполнению задания.

2.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением Заказчика не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к территории и помещениям для выполнения работ в согласованные сроки.

2.3.2. Выполнять предписания Исполнителя, способствующие эффективности проводимых работ, в указанные сроки в соответствии с санитарными правилами и нормами, а также иными нормативными правовыми актами.

2.3.3. Подготовить помещения в рамках санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 перед проведением дезработ Исполнителем.

2.3.4. Довести до сведения своих сотрудников, а также иных третьих лиц, задействованных при реализации положений настоящего Договора, информацию о мерах личной и общественной безопасности и обеспечить контроль за соблюдением этих мер.

2.3.5. Обеспечить сохранность установленных Исполнителем контрольно-истребительных контейнеров, ловушек, инсектицидных ламп и иного инвентаря.

2.3.6. Назначить ответственного представителя по настоящему Договору и в сроки, указанные Исполнителем, предоставлять информацию и документацию, необходимые для выполнения работ.

2.3.7. Не требовать от Исполнителя выполнения дезинфекционных работ в нарушение действующего санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.

2.3.8. Своевременно, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, выполнять свои финансовые обязательства перед Исполнителем.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от Исполнителя качественного и своевременного выполнения обязательств по настоящему Договору.

2.4.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

2.4.3. Требовать безвозмездного проведения Исполнителем дополнительных работ в случае, если по итогу выполнения работ результат не соответствует оговорённому Сторонами. Заказчик не вправе требовать проведения дополнительных работ при невыполнении им действующих санитарных норм и предписаний Исполнителя (п. 2.3.2 Договора).

3. Стоимость и порядок оплаты

3.1. Выполненные и принятые Заказчиком работы оформляются Актами приёма-передачи выполненных работ, которые подписываются обеими Сторонами.

3.2. Ежемесячная стоимость работ по графику и применяемый режим налогообложения (с НДС / без НДС) указываются в Приложении № 1.

3.3. Внеплановые выезды по заявке Заказчика и истребительные обработки по результатам мониторинга не входят в ежемесячную стоимость и оплачиваются отдельно по стоимости, указанной в Приложении № 1, на основании Акта приёма-передачи выполненных работ.

3.4. Заказчик производит оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счёта Исполнителем. Порядок оплаты (предоплата или оплата по факту) согласуется Сторонами в Приложении № 1.

3.5. Исполнитель приступает к выполнению работ в сроки, согласованные Сторонами в Приложении № 1.

4. Порядок приёма-передачи выполненных работ

4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра Акта приёма-передачи выполненных работ (либо направляет Акт через систему ЭДО) не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания выполнения работ.

4.2. Заказчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения подписать Акт приёма-передачи выполненных работ либо направить Исполнителю мотивированную претензию. При отсутствии мотивированных возражений в указанный срок Акт считается подписанным, а работы — принятыми Заказчиком в полном объёме по качеству и срокам.

5. Конфиденциальность

5.1. Условия Договора, Приложений и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны для обеих Сторон и не подлежат разглашению.

5.2. Конфиденциальной признаётся информация, которая до получения от другой Стороны не была доступна неопределённому кругу лиц и передана в письменной, устной, электронной или иной форме, включая сведения о заключении Договора и его условиях.

5.3. Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, использует её только для исполнения настоящего Договора и без предварительного письменного согласия другой Стороны не раскрывает её третьим лицам, за исключением сотрудников и консультантов, которым она необходима для выполнения работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. Исполнитель не несёт ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это стало следствием ненадлежащего исполнения Заказчиком его обязательств.

6.2. Если Исполнитель выявил недостатки подготовки помещений в рамках санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21, а Заказчик устраняет их, не перенося дату обработки, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку за ожидание специалиста из расчёта 1 000 рублей в час.

6.3. При просрочке Исполнителем срока выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от выплаты неустойки, если нарушение сроков произошло в результате действий или бездействия Заказчика.

6.4. При просрочке Заказчиком срока оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о намерении его расторгнуть, Договор считается продлённым на следующие 12 (двенадцать) месяцев. Количество продлений не ограничено.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно стало следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, которая не имеет возможности надлежащим образом исполнить свои обязательства, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение Договора.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Споры и разногласия по настоящему Договору Стороны по возможности разрешают путём переговоров. Если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

9.2. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) календарных дней с момента её получения.

10. Иные условия

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения при условии оплаты фактически выполненных работ.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Стороны признают юридическую силу документов (Договора, Приложений, дополнительных соглашений, Актов, счетов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью и переданных через операторов электронного документооборота (ЭДО), наравне с документами на бумажном носителе.

10.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора: Приложение № 1 — Перечень работ и стоимость; Приложение № 2 — Правила безопасности при проведении мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	Исполнитель (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр)
Наименование: _____ ОГРН: _____ ИНН / КПП: _____ Юридический адрес: _____ Почтовый адрес: _____ Р/с: _____ Банк: _____ К/с: _____ БИК: _____ Телефон, e-mail: _____ Генеральный директор _____ / _____ /	Наименование: _____ ОГРН: _____ ИНН / КПП: _____ Юридический адрес: _____ Почтовый адрес: _____ Р/с: _____ Банк: _____ К/с: _____ БИК: _____ Телефон, e-mail: +7 (495) 104-35-70, b2b@pestcontrol-center.ru Генеральный директор _____ / _____ /

Реквизиты Исполнителя (юрлицо с НДС или без НДС) вносятся в проект договора под ваш объект.

Приложение № 1
к Договору № _____/Д от «__» _____ 20__ г.

Перечень работ и стоимость

г. Москва **«__» _____ 20__ г.**

Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые «Стороны», установили следующий перечень работ, выполняемых по Договору № _____/Д от «__» _____ 20__ г. (далее — Договор):

1. Объекты: _____ (адрес, площадь, зоны обслуживания).

2. Перечень работ:

№	Наименование работ	Периодичность	Стоимость, руб.
1.	**Дератизация** Обследование, расстановка и обслуживание контрольно-истребительных контейнеров и ловушек по периметру и внутри помещений	Ежемесячно по графику, ___ визит(а) в месяц	_____ в месяц
2.	**Дезинсекция** Контрольно-профилактический мониторинг: клеевые и феромонные ловушки, инсектицидные лампы	Ежемесячно по графику, ___ визит(а) в месяц	_____ в месяц
3.	**Документация пест-контроля** Схема точек контроля, записи в журнале учёта, Акт после каждого визита, ежемесячный отчёт	При каждом визите	Входит в стоимость
4.	**Внеплановый выезд** Выезд по заявке Заказчика, прибытие специалиста — в течение 3 часов с момента согласования заявки	По заявке	_____ за выезд
5.	**Истребительная обработка** Дезинсекционная или дератизационная обработка по результатам мониторинга	По показаниям, по согласованию с Заказчиком	_____ за обработку

3. Режим налогообложения: _____ (с НДС / НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).

4. Порядок оплаты: _____ (предоплата / оплата по факту) в соответствии с разделом 3 Договора.

5. Настоящее Приложение вступает в силу с даты его подписания и действует до его отмены или подписания Сторонами нового Приложения, регламентирующего аналогичные условия.

6. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, либо подписано в системе ЭДО.

Заказчик

Генеральный директор

_____ / _____ /

Исполнитель (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр)

Генеральный директор

_____ / _____ /

Приложение № 2
к Договору № _____/Д от «__» _____ 20__ г.

Правила безопасности при проведении на объекте мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации

В рамках санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 для предупреждения негативных последствий дезинфекционной деятельности рекомендуется соблюдать следующие правила безопасности:

1. Перед началом дезинфекционной обработки необходимо:

1.1. Провести влажную уборку помещений с удалением пыли и грязи, особенно за трубами, отопительными приборами, в углах и т. п.

1.2. Пищевые продукты перед обработкой помещения убрать в плотно закрытые герметичные контейнеры, шкафы или холодильники. В случае попадания препаратов на продукты их следует утилизировать. Посуду, включая одноразовую, упаковать в полиэтиленовые пакеты или тщательно укрыть непроницаемой плёнкой, герметично заклеив её края. Таким же образом убрать предметы гигиены на мойках посуды и в санузлах. Хозяйственные и индивидуальные шкафы и тумбы открыть и освободить от содержимого, ковры и коврики скатать и освободить пол.

1.3. Аквариумы тщательно укрыть непроницаемой плёнкой, герметично заклеив её края. Отключить подачу воздуха до начала обработки и не включать до проветривания и влажной уборки помещения.

1.4. По возможности вскрыть плинтусы и короба (кабель-каналы) с проводкой, отодвинуть от стен шкафы, холодильники и прочее оборудование, чтобы обеспечить доступ к задним стенкам электроприборов, а также к стенам и плинтусам.

1.5. При обработках методом генерации «холодного тумана» отключить общеобменную и технологическую вентиляцию на время обработки и экспозиции на срок, указанный Исполнителем в акте выполненных работ.

1.6. Обеспечить отсутствие в обрабатываемом помещении персонала и животных.

2. После проведения дезинфекционной обработки необходимо:

2.1. Не пользоваться обработанными помещениями до их уборки, которую проводят не ранее чем через 2–4 часа после обработки и не позже чем за 2 часа до использования объекта по назначению.

2.2. Перед уборкой проветрить помещение не менее 1 часа.

2.3. Собрать и утилизировать погибших насекомых.

2.4. Убирать помещение при открытых окнах или включённой приточно-вытяжной вентиляции; проветривание продолжать до возобновления работы. Средство удаляют влажным способом в первую очередь с пола и с поверхностей мебели и оборудования, где оно может попасть в пищу (столы, шкафы, полки, оборудование и т. п.), а затем моют эти поверхности водой с содой и мылом. Посуду, которую не укрыли и не упаковали до обработки, необходимо вымыть с содой и мылом. Во время уборки в помещении не должны находиться лица, не имеющие к ней отношения.

3. Рекомендации, чтобы избежать появления насекомых и грызунов:

3.1. Своевременно проводить мелкий ремонт: заделывать отверстия, щели и трещины в стенах, особенно облицованных плиткой или стеновыми панелями, своевременно менять подтекающие краны.

3.2. При ежедневной уборке не допускать захламлённости помещений.

3.3. Собирать пищевые отходы только в специально предназначенную тару и освобождать её ежедневно.

3.4. Не оставлять на ночь пищевые продукты и остатки пищи на открытых поверхностях.

3.5. Держать водопроводные краны закрытыми, ванны и умывальники — сухими.

Правила безопасности по проведению профилактических мероприятий разъяснены. В случае несоблюдения указанных правил ответственность за результат дезинфекционной деятельности несёт Заказчик; претензий к Исполнителю за качество дезинфекционной деятельности Заказчик не имеет.

Заказчик	**Исполнитель (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр)**
Генеральный директор	Генеральный директор
_____ / _____ /	_____ / _____ /